

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-011	요구일자	2023. 2. 7.	처분종류	권고
처분대상부서	★★★★★	조치부서	★★★★★	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 위원회관리 총괄업무 개선 등(국민권익위원회 권고사항 미반영)				

1. 내 용

국민권익위원회(이하 ‘권익위’라 한다)는, 중앙행정기관 및 지자체 소속 위원회의 경우 별도 법령, 지침 등에 따라 위원회 구성·운영에 대한 가이드라인이 마련되어 있는 반면, 공공기관 소속 위원회는 기관 자체 규정에 따라 제각각으로 운영되고 있어 위원 구성·운영과 관련된 제도적 문제점이 있음을 지적하면서 「공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고」(2018. 12. 17. 의결)을 통해 아래와 같이 14가지 조치사항을 권고하였다.

[표 1] 권익위 권고 조치사항

구 분	조치사항	관련법령
① 위원 구성의 공정성·투명성 강화	○ 민간위원 구성 비율 확대	위원회별 운영 규정에 반영
	○ 감독기관 공무원의 위원회 참여 금지	
	○ 위원 위촉 시 공모 또는 추천제 도입(상설위원회)	
	○ 위원후보군(POOL) 구성 및 위원 선정방식 명시	
	○ 직무윤리 사전진단 및 서약서 작성 의무화	
② 위원회 심의과정의 공정성 및 신뢰도 제고	○ 위원 이해충돌사유의 구체적 규정	
	○ 이해충돌 사유에 해당함에도 회피 신청을 하지 않은 위원에 대한 해촉(선정 배제) 근거 마련	
	○ 위원회 운영 시 대면심의 원칙 명시	
	○ 외부위원의 대리참석 금지 규정 마련	
	○ 위원회 안건 등의 사전 통보 기한 명시	
③ 회의록 작성 강화 및 공개 확대	○ 회의록 작성 의무화 및 작성 기준 규정	
	○ 회의록에 대한 위원 확인(서명 등) 절차 도입	
	○ 회의록의 원칙적 공개 의무화	
	○ 회의록 공개 기준 마련	

이에, 2020년 ★★★★★에서는 ‘위원회 운영현황 현행화 및 권익위 제도 개선 권고사항 이행 협조요청(협★★-669, 2020.10.29.)’을 통해 18개의 위원회를 선정하여 규정에 조치사항을 반영하도록 하였다.

그러나 다음과 같이 협력단 소속 일부 위원회는 규정에 권익위 조치사항이 반영되지 않거나, 권익위의 제도개선 권고사항이 적용될 수 있는 위원회라고 보임에도 불구하고 위 [표 2]의 위원회에 선정되지 않아 위원회 운영과 관련한 개선의 필요성이 있다고 보인다.

(1) 권익위 조치사항 미반영 위원회

① 국별협력사업 계획변경 심의위원회 (舊 프로젝트 계약변경 심의위원회)

「사업계획변경에 관한 지침」에 따르면 ‘사업계획 변경’은 이사회에서 승인된 당해연도 무상원조사업계획상 명시된 내역사업의 계획변동이 발생한 경우를 의미하며, ①사업취소 ②총사업비의 증액 및 감액 ③사업기간의 연장 및 단축 ④사업명 변경 ⑤신규사업의 신설 ⑥기타 예산의 변경을 요하는 사항 등을 총칭한다고 명시하고 있다.

‘국별협력사업 계획변경 심의위원회’는 [표5]에서와 같이 이미 권익위 제도개선 대상에 포함된 위원회이므로 제도개선 내용에 따르면 민간위원을 과반이상으로 구성할 필요가 있다. 그러나, 「국별협력사업 규정」 제 19조(변경관리)에 의하면 ‘국별협력사업 계획변경 심의위원회’는 직제 규정상 사업전략업무를 담당하는 이사가 주관하며, 총 3인의 내부위원으로 구성하여 서면 또는 소집 방식으로 진행한다고 규정하고 있다.

□□□□□□에서는 사업계획변경 시, 수원기관-사업수행기관-KOICA 간 협의 및 검토 후 심의위에 상정하고 있고, 이에 따라 해당 사안은 부패성이 높지 않은바, 민간위원 구성 비율 확대가 불필요하다고 하면서 내부위원으로만 구성된 위원회를 운영하고 있는데, 권익위 제도개선 취지를 고려하여 외부위원 참여율 확대에 대한 재검토가 필요할 것이다.

② 혁신적 개발협력프로그램 사업심의위원회

권익위에서는 위원 구성의 공정성·투명성을 위해 위원 위촉 시 공모 또

는 추천제를 도입하고, 위원후보군(POOL)구성 및 위원선정방식을 명시하도록 권고하고 있는데, [표 5]와 같이 권익위 제도개선 대상에 포함된 혁신적 기술프로그램(CTS), 포용적 비즈니스 프로그램(IBS), 혁신적 파트너십 프로그램(IPS) 사업심의위원회의 경우, 「혁신적 개발협력프로그램에 관한 지침」 제9조(사업심의위원회)에서 위원장이 내부위원 및 외부위원을 지명하도록 규정하고 있어 위원장의 재량으로 위원을 선정하도록 하고 있도록 하여 공정한 심의를 해할 우려가 있다고 보인다.

(2) 권익위 권고대상 미선정 위원회

① 전략사업 기술심사위원회

「전략사업 시행세부지침」 제2조 및 제3조에 따르면 “전략사업” 이라 함은 ①대통령·국무총리의 정상급 외교 공약사업 및 이를 구체화하는 사업으로 추진 근거가 명확한 경우 ②기타 중요 국정과제 및 외교과제 지원 등 전략적 중요성과 지원의 긴급성이 인정되는 사업으로서 그 중요도가 높고, 리스크관리가 필요하므로 공정하고 투명한 심의를 위해 ‘전략사업 기술심사위원회’를 권익위 제도개선 권고대상 위원회에 포함시킬 필요가 있다고 판단되나, 2020년 당시 선정된 권익위 제도개선 대상 18개 위원회에 포함되지 아니하였다. 또한, □□□□□□□은 민간위원 과반이상으로 구성하여 위원회를 운영하고는 있으나, 「전략사업 시행세부지침」 제5조(기술심사)에서는 위원구성에 대한 기준이 부재하므로 현업을 반영하여 지침 내에 규정화하는 것이 필요할 것으로 보인다.

2. 조치할 사항

권익위 제도개선 권고대상 위원회를 재정비하고 해당 조치사항을 규정에 반영하도록 하시기 바랍니다. (권고)

감사종류	종합 감사
------	-------